

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5210/2539

นาง สุขวิมล บุญเทพประทาน
บริษัท มงคลภาพยนตร์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 222, มาตรา 654, มาตรา 355

ป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคหนึ่ง, มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

สัญญาเช่าระบุว่าเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเช่า1ปีแรกผู้ให้เช่าให้สิทธิแก่ผู้เช่าพิจารณารับโอนสิทธิการเช่าสถานที่เช่าได้โดยผู้ให้เช่ายินดีโอนสิทธิการเช่าที่ผู้ให้เช่ามีอยู่กับบริษัท. และให้ผู้เช่าผ่อนชำระกับบริษัท. ต่อไปข้อสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาต่างตอบแทนโดยโจทก์ผู้ให้เช่าให้คำมั่นว่าเมื่อครบกำหนด1ปีแรกหากจำเลยประสงค์จะรับโอนสิทธิการเช่าก็ทำได้แม้ในสัญญาดังกล่าวจะไม่ได้กำหนดระยะเวลาให้จำเลยแสดงเจตนารับโอนสิทธิการเช่าไว้ก็ตามแต่ตามเจตนารมณ์ของการทำสัญญาโจทก์จำเลยก็พึงคาดหมายได้ว่าจำเลยจะต้องแสดงเจตนารับโอนสิทธิการเช่าในระยะเวลาพอสมควรนับแต่เมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเช่า1ปีแรกเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าสัญญาเช่าครบกำหนด1ปีแรกวันที่20พฤศจิกายน2531และครบกำหนดระยะเวลาเช่า3ปีวันที่20พฤศจิกายน2533จำเลยมีหนังสือแจ้งให้โจทก์โอนสิทธิการเช่าเมื่อวันที่7มิถุนายน2533ซึ่งแม้จะเป็นเวลาก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่าประมาณ5เดือนแต่ก็เป็นเวลาภายหลังครบกำหนดสัญญาเช่า1ปีแรกล่วงพ้นไปแล้วถึง1ปี6เดือนจะพึงเห็นได้ว่าจำเลยแสดงเจตนาที่จะรับโอนสิทธิการเช่าเป็นระยะเวลานานเกินสมควรที่จะคาดหมายได้ว่าจำเลยยังคงประสงค์ที่จะขอรับโอนสิทธิการเช่าอยู่อีกทั้งโจทก์ก็ยืนยันว่าเมื่อครบสัญญา1ปีแรกแล้วโจทก์ได้ถามส. กรรมการผู้มี

อำนาจกระทำการแทนจำเลยว่าจะตกลงรับโอนสิทธิการเช่าหรือไม่ก็ตอบว่าขณะนั้น
พื้นที่บริษัท. โอนสิทธิการเช่ากันตารางเมตรละ 60,000 บาท จำเลยจะต้องรับโอนสิทธิ
การเช่าจากโจทก์ตารางเมตรละ 65,000 บาท จึงไม่ต้องการรับโอน ดังนั้นการที่จำเลย
ปล่อยระยะเวลาให้ล่วงพ้นกำหนดการเช่า 1 ปีแรกออกไปถึง 1 ปี 6 เดือน ประกอบกับ
จำเลยเคยบอกโจทก์ว่าไม่ต้องการรับโอนสิทธิการเช่า จึงฟังได้ว่าจำเลยไม่มีเจตนาที่
จะรับโอนสิทธิการเช่าพื้นที่ตามสัญญาแล้ว คำมั่นของโจทก์ที่จะต้องให้จำเลยรับโอน
สิทธิการเช่าจึงสิ้นผลผูกพัน เมื่อการเช่าพื้นที่พิพาทครบกำหนดตามสัญญาเช่าแล้ว
จำเลยจึงต้องส่งมอบพื้นที่เช่าคืนโจทก์ ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าเมื่อสัญญาเช่าครบ
กำหนดแล้ว จำเลยอยู่ในสถานที่เช่าเป็นการอยู่โดยละเมิดต่อโจทก์ และพื้นที่พิพาทก็ดี
ขึ้นกว่าระยะแรกที่เปิดศูนย์การค้าสมควรกำหนดค่าเสียหายเดือนละ 300,000 บาท
จำเลยอุทธรณ์ว่ายังไม่ตรงกับความจริงและสูงเกินไป อันเป็นการกล่าวอ้างเพื่อให้
จำเลยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายน้อยลง แต่จำเลยไม่ได้กล่าวโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษา
ศาลชั้นต้นว่า ศาลชั้นต้นกำหนดค่าเสียหายไม่ตรงความจริงอย่างไร และเป็นจำนวนสูง
เกินไปเพียงใด หรือที่ถูกต้องเหมาะสมควรเป็นอย่างไร เพราะเหตุผลใด จึงเป็นอุทธรณ์
ที่ไม่ขัดแย้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง การที่
ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยให้นั้นชอบแล้ว แม้ในชั้นฎีกา จำเลยจะฎีกาในปัญหาเดียวกับ
ในชั้นอุทธรณ์ โดยเพิ่มเติมข้อโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น เข้ามาก็ถือว่าเป็น
ข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้ว โดยชอบในศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
เงินมัดจำ และเงินที่วางต่อสำนักงานวางทรัพย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงินค่าเช่า ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์ที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาเช่า ไม่ใช่เป็นเงินค่า
ทดแทนความเสียหายที่เกิดจากการทำละเมิดของจำเลยต่อโจทก์ จึงนำเงินจำนวนดัง
กล่าวมาหักจากค่าเสียหายอันเกิดจากมูลละเมิดที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบใช้แก่โจทก์
ไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าพื้นที่ในอาคารศูนย์การค้ามาบุญครอง เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 1 ตำแหน่งห้องเลขที่ 1 บี 25, 26, 27, 28 และ 29 จำนวนพื้นที่ 47.58, 48, 48, 47.24 และ 47.24 ตารางเมตรตามลำดับ รวมพื้นที่ทั้งหมด 238.16 ตารางเมตรตั้งอยู่เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำเลยและบริวารได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในสถานที่โจทก์ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2530 เป็นต้นมาและครบกำหนดตามสัญญาที่จำเลยและบริวารจะต้องส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวแก่โจทก์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2533 แต่จำเลยและบริวารไม่จัดการขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหายคิดค่าเสียหายเดือนละ 428,688 บาท นับแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2533 เป็นต้นไปจนถึงวันฟ้องเป็นเวลา 2 วัน เป็นเงิน 28,579.20 บาท ขอให้บังคับจำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่ในอาคารศูนย์การค้ามาบุญครอง เซ็นเตอร์เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ชั้นที่ 1 ห้อง เลขที่ 1 บี 25, 26, 27, 28 และ 29 รวมเนื้อที่ 238.16 ตารางเมตร และส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย ให้ใช้ค่าเสียหายถึงวันฟ้อง 28,579.20 บาท และค่าเสียหายเดือนละ 428,688 บาท ค่าบริการ ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ และค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันฟ้อง (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2533) เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารได้ขนย้ายทรัพย์สินและส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2530 โจทก์ได้ตกลงให้จำเลยเช่าช่วงพื้นที่ในอาคารศูนย์การค้ามาบุญครอง เซ็นเตอร์ ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 200,000 บาท มีกำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี นับแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2530 เป็นต้นไป และมีข้อตกลงว่าเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเช่า 1 ปีแรกแล้ว โจทก์ตกลง

ให้จำเลยมีสิทธิแข่งหรือรับโอนสิทธิการเช่าของโจทก์ให้จำเลยโดยจำเลยจะต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าโอนหรือค่าเช่า แก่โจทก์ในอัตราตารางเมตรละ 65,000 บาท ส่วนค่าเช่า ที่จำเลยได้จ่ายแก่โจทก์ไปแล้วเป็นจำนวนเท่าใดให้นำมาหักกับเงินค่าเช่าหรือค่าโอนสิทธิการเช่าได้ นอกจากนี้โจทก์ยังให้คำมั่นว่าเมื่อจำเลยเช่าครบ 3 ปีแล้ว ให้จำเลยต่ออายุสัญญาเช่าออกไปได้อีกทุก 3 ปี โดยจะไม่ขึ้นค่าเช่า หลังจากครบกำหนด 1 ปีแรกแล้ว จำเลยได้แจ้งว่ามีความประสงค์จะรับโอนสิทธิการเช่าพื้นที่ดังกล่าวแต่โจทก์บ่ายเบี่ยงและบิดพลิ้วไม่ยอมโอนสิทธิการเช่าให้และเมื่อใกล้จะครบกำหนดอายุสัญญาเช่า 3 ปีแล้ว จำเลยได้ให้ทนายความมีหนังสือแจ้งความประสงค์ให้โจทก์ต่ออายุสัญญาเช่าให้จำเลยต่อไปอีก 3 ปี แต่โจทก์เพิกเฉย โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาจำเลยย่อมมีสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์ในพื้นที่เช่าได้ตามสัญญาไม่เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหาย และค่าเสียหายไม่เกินเดือนละ 200,000 บาท หากโจทก์โอนสิทธิการเช่าแก่จำเลยตามสัญญา จำเลยจะต้องจ่ายค่าโอนเป็นเงิน 15,480,400 บาท แก่โจทก์แต่จำเลยได้จ่ายค่าเช่าไปแล้วเป็นเงิน 7,400,000 บาท เมื่อนำค่าเช่าที่ชำระไปแล้วมาหักกับค่าโอนดังกล่าวแล้ว จำเลยจะต้องจ่ายค่าโอนให้โจทก์เป็นเงิน 8,080,400 บาท แต่จำเลยสามารถนำไปโอนสิทธิการเช่าให้ผู้อื่นได้ในราคาตารางเมตรละ 200,000 บาท เป็นเงิน 47,632,000 บาท เมื่อหักค่าตอบแทนที่จะต้องจ่ายแก่โจทก์แล้ว จำเลยยังมีกำไรที่ควรจะได้เป็นเงิน 39,551,600 บาท ขอให้ยกฟ้องและบังคับโจทก์โอนสิทธิการเช่าพื้นที่ในอาคารศูนย์การค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ ที่โจทก์เช่าจากบริษัท มาบุญครองอบฟิชและไซโล จำกัด ตามฟ้องแก่จำเลยและรับเงินค่าโอน 8,080,400 บาท ถ้าโจทก์ไม่ไปโอนสิทธิการเช่าแก่จำเลย ขอให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของโจทก์เพื่อให้บริษัทมาบุญครองอบฟิชและไซโล จำกัดโอนสิทธิการเช่าพื้นที่ดังกล่าวแก่จำเลย ถ้าโจทก์ไม่จัดการโอนสิทธิการเช่าแก่จำเลยหรือบริษัทมาบุญครองอบฟิชและไซโล จำกัด ไม่ยอมโอนสิทธิการเช่าแก่จำเลยไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้นำโจทก์

ใช้ค่าเสียหาย 39,551,600 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงครบถ้วนตามข้อตกลงให้ต่อสัญญาเช่า โดยมีได้แสดงเจตนาจะรับโอนสิทธิการเช่าเมื่อครบกำหนด 1 ปี สิทธิที่จะรับโอนตามสัญญาเช่าจึงเป็นอันยกเลิก นอกจากนี้จำเลยผิดนัดชำระค่าเช่าโดยตลอด และไม่ยอมชำระเงินค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจำเดือน สิทธิที่จำเลยจะขอต่อสัญญาตามเงื่อนไขในข้อตกลงจึงหมดสิ้นไป จำเลยไม่เสียหาย ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 1 บี 25, 26, 27, 28 และ 29 รวมเนื้อที่ 238.16 ตารางเมตร ของอาคารศูนย์การค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย ให้ใช้ค่าเสียหายถึงวันฟ้อง 2 วัน เป็นเงิน 20,000 บาท และใช้ค่าเสียหายเดือนละ 300,000 บาท และค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ที่เกิดขึ้นนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2533) เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินและส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวแก่โจทก์ ให้ยกฟ้องแย้ง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าโจทก์เป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าพื้นที่พิพาทที่อาคารศูนย์การค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 1 รวมพื้นที่

238.16 ตารางเมตร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2530 จำเลยทำสัญญาเช่าช่วงพื้นที่ดังกล่าวจากโจทก์ ค่าเช่าเดือนละ 200,000 บาท มีกำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี นับแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2530 โดยมีข้อตกลงว่าเมื่อครบกำหนด 1 ปีแรกแล้ว โจทก์จะให้จำเลยมีสิทธิรับโอนสิทธิการเช่าของโจทก์มาเป็นของจำเลยปรากฏรายละเอียดตามสัญญาเช่าพื้นที่เอกสารหมายเลข 30 มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่าจำเลยแสดงเจตนาขอรับโอนสิทธิการเช่าพื้นที่พิพาทจากโจทก์เมื่อใด เห็นว่าสัญญาเช่าตามเอกสารหมายเลข 30 ข้อ 2 ระบุว่า เมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเช่า 1 ปีแรก ผู้ให้เช่าให้สิทธิแก่ผู้เช่าพิจารณาขอรับโอนสิทธิการเช่าสถานที่เช่าได้ โดยผู้ให้เช่ายินดีโอนสิทธิการเช่าที่ผู้ให้เช่ามีอยู่กับบริษัทมาบุญครองอบฟิชและไซโล จำกัดและให้ผู้เช่าผ่อนชำระกับบริษัทมาบุญครองฯ ต่อไป ข้อสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาต่างตอบแทนโดยโจทก์ผู้ให้เช่าให้คำมั่นว่าเมื่อครบกำหนด 1 ปีแรก หากจำเลยประสงค์จะรับโอนสิทธิการเช่าก็ทำได้ แม้ในสัญญาดังกล่าวจะไม่ได้กำหนดระยะเวลาให้จำเลยแสดงเจตนาขอรับโอนสิทธิการเช่าไว้ก็ตามแต่ตามเจตนารมณ์ของการทำสัญญาโจทก์จำเลยก็พึงคาดหมายได้ว่าจำเลยจะต้องแสดงเจตนาขอรับโอนสิทธิการเช่าในระยะเวลาพอสมควร นับแต่เมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเช่า 1 ปีแรก กรณีคดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าสัญญาเช่าครบกำหนด 1 ปีแรก วันที่ 20 พฤศจิกายน 2531 และครบกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี วันที่ 20 พฤศจิกายน 2533 จำเลยมีหนังสือแจ้งให้โจทก์โอนสิทธิการเช่าเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2533 ซึ่งแม้จะเป็นเวลาก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่าประมาณ 5 เดือน แต่ก็เป็นเวลาภายหลังครบกำหนดสัญญาเช่า 1 ปีแรก ล่วงพ้นไปแล้วถึง 1 ปี 6 เดือน เห็นได้ว่าจำเลยแสดงเจตนาที่จะรับโอนสิทธิการเช่าเป็นระยะเวลาเนิ่นนานเกินสมควรที่จะคาดหมายได้ว่าจำเลยยังคงประสงค์ที่จะขอรับโอนสิทธิการเช่าอยู่ อีกทั้งโจทก์ก็ยืนยันว่าเมื่อครบสัญญา 1 ปีแรกแล้ว โจทก์ได้ถามนายสมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยว่าจะตกลงรับโอนสิทธิการเช่าหรือไม่ นายสมศักดิ์ก็ตอบว่าขณะนั้นพื้นที่บริษัทมาบุญครองฯ โอน

สิทธิการเช่ากันดารางเมตรละ 60,000 บาท จำเลยจะต้องรับโอนสิทธิการเช่าจาก โจทก์ดารางเมตรละ 65,000 บาท จึงไม่ต้องการรับโอน การที่จำเลยปล่อยระยะเวลา ให้ล่วงพ้นกำหนดการเช่า 1 ปีแรก ออกไปถึง 1 ปี 6 เดือน ประกอบกับจำเลยเคย บอกโจทก์ว่าไม่ต้องการรับโอนสิทธิการเช่าจึงฟังได้ว่าจำเลยไม่มีเจตนาที่จะรับโอน สิทธิการเช่าพื้นที่ตามสัญญาข้อ 2 แล้วคำมั่นของโจทก์ที่จะต้องให้จำเลยรับโอนสิทธิ การเช่าจึงสิ้นผลผูกพัน เมื่อการเช่าพื้นที่พิพาทครบกำหนดตามสัญญาเช่าแล้ว จำเลย จึงต้องส่งมอบพื้นที่เช่าคืนโจทก์

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยต่อไปว่า ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ เรื่องค่าเสียหายของจำเลยเป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า เมื่อ สัญญาเช่าครบกำหนดแล้วจำเลยอยู่ในสถานที่เช่าเป็นการอยู่โดยละเมิดต่อโจทก์และ พื้นที่พิพาทก็ดีขึ้นกว่าระยะแรกที่เปิดศูนย์การค้า สมควรกำหนดค่าเสียหายเดือนละ 300,000 บาท จำเลยอุทธรณ์ว่ายังไม่ตรงกับความจริงและสูงเกินไป อันเป็นการ กล่าวอ้างเพื่อให้จำเลยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายน้อยลง แต่จำเลยไม่ได้กล่าวโต้แย้ง คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่าศาลชั้นต้นกำหนดค่าเสียหายไม่ตรงความจริง อย่างไรและเป็นจำนวนสูงเกินไปเพียงใดหรือที่ถูกต้องเหมาะสมควรเป็นอย่างไร เพราะเหตุผลใดจึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ขัดแย้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่งการที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยให้นั้นชอบแล้ว แม้ในชั้น ฎีกาจำเลยจะฎีกาในปัญหาเดียวกับในชั้นอุทธรณ์โดยเพิ่มเติมข้อโต้แย้งคัดค้านคำ พิพากษาศาลชั้นต้นเข้ามา ก็ถือว่าเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบใน ศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยข้อสุดท้ายว่า ต้องนำเงินมัดจำ 400,000 บาท กับ เงินที่จำเลยนำไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์กลาง 207,000 บาท มาหักออกจากเงิน

ค่าเสียหายที่จะต้องชำระแก่โจทก์หรือไม่นั้นเห็นว่าเงินมัดจำและเงินที่วางต่อ
สำนักงานวางทรัพย์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของเงินค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่า
โทรศัพท์ที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบสัญญาเช่าไม่ใช่เป็นเงินค่าทดแทนความเสียหายที่
เกิดจากการทำละเมิดของจำเลยต่อโจทก์จึงนำเงินจำนวนดังกล่าวมาหักจากค่าเสีย
หายอันเกิดจากมูลละเมิดที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบใช้แก่โจทก์ไม่ได้

พิพากษายืน

(สรวรรค์ ศักดารักษ์-อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักกราล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ